

Nomor :
Perihal :
Kepada :

Dana Pendidikan Sekolah tertanggal 10 September 2021, dan ini ini sebagai berikut:

Buku ini ditulis oleh **Bilal Badawi** (Survei 48) dan **Bilal Kader** (Dinas 1 dan 2). Buku ini telah diterbitkan oleh **Pradita** pada tahun 2023. Harga buku ini adalah **Rp. 1.700.000,00** (— *Tujuh Ratus Lima Ratus Ribu Rupiah*), dan jumlah buku yang tersedia adalah **50** buah.

1. Bahwa Pihak Pertama telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyesuaian waktu (keterlambatan) selama 1 (satu) minggu pada termin sebelumnya telah diterima oleh Pihak Kedua tanpa keberatan, serta demi hukum tidak menghapus kewajiban utama Pihak Kedua untuk menyerahkan Buku Tahunan. Hal ini dikarenakan ketentuan sanksi pada **Pasal VII angka 4 Perjanjian** hanya berlaku apabila Pihak Pertama **'tidak dapat melunasi'** biaya, sedangkan fakta hukumnya Pihak Pertama telah melunasi seluruh total biaya secara penuh.
3. Pihak Kedua telah menerima dan menerima oleh Pihak Kedua. Adapun penyesuaian waktu (keterlambatan) selama 1 (satu) minggu pada termin sebelumnya telah diterima oleh Pihak Kedua tanpa keberatan, serta demi hukum tidak menghapus kewajiban utama Pihak Kedua untuk menyerahkan Buku Tahunan. Hal ini dikarenakan ketentuan sanksi pada **Pasal VII angka 4 Perjanjian** hanya berlaku apabila Pihak Pertama **'tidak dapat melunasi'** biaya, sedangkan fakta hukumnya Pihak Pertama telah melunasi seluruh total biaya secara penuh.

1. **Gagal Menyerahkan Buku:** Tidak menyerahkan 50 buah Buku Tahunan beserta seluruh item *free* (bonus) yang diperjanjikan pada Pasal III hingga surat somasi ini dibuat , padahal peruntukan buku tersebut secara jelas adalah untuk kelulusan tahun 2025.
2. **Melanggar Batas Waktu Patut:** Berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diatur, melainkan juga hal-hal yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan. Menahan objek perjanjian hingga pertengahan tahun 2026 (terlambat lebih dari satu tahun dari masa kelulusan) merupakan pelanggaran berat atas asas kepatutan dan itikad baik berjanji.

3. **Melanggar Kewajiban Komunikasi:** Pihak Kedua tidak memberikan konfirmasi progres secara berkala kepada Pihak Pertama, yang mana hal ini melanggar kewajiban tegas yang diatur dalam **Pasal VI angka 9 Perjanjian**.

IV. TUNTUTAN

Berdasarkan fakta di atas dan berlandaskan pada **Pasal VII angka 2 Perjanjian Kerjasama** yang menyatakan bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan dana pembayaran yang telah diterima, maka Pihak Pertama menuntut Pihak Kedua untuk memilih salah satu tindakan berikut:

1.
2.

V. PERINGATAN HUKUM (REMEDIES)

Apabila dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut di atas Pihak Kedua mengabaikan atau tidak memenuhi salah satu dari tuntutan Pihak Pertama , maka Pihak Pertama tanpa ragu akan menempuh upaya hukum tegas sebagaimana diatur dalam **Pasal VIII angka 2 Perjanjian**, yaitu:

1. **Gugatan Perdata:** Mengajukan Gugatan Perdata atas dasar **Wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata)** ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menuntut pengembalian dana beserta ganti rugi imateriil.
2. **Laporan Pidana:** Melaporkan dugaan tindak pidana **Penipuan (Pasal 378 KUHP)** dan/atau **Penggelapan (Pasal 372 KUHP)** mengingat dana telah dikuasai penuh namun barang tidak pernah diserahkan.

Demikian surat somasi ini kami sampaikan agar Pihak Kedua memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela demi menghindari proses hukum perdata maupun pidana yang lebih berat.

